

STRIKER

Проект F/A-259U · лёгкий многоцелевой боевой самолёт

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СДЕЛКИ · INDICATIVE TERM SHEET

STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL · SUBJECT TO CONTRACT · 2026

Настоящий документ носит индикативный и предварительный характер, отражает структуру обсуждаемой сделки и не является офертой или обязательством. Связывающими являются только разделы 15 и 16. Окончательные условия фиксируются в обязывающих договорах (подписное и акционерное соглашения, устав холдинга).

Краткая сводка ключевых условий

Эмитент (Холдинг)	[•] Limited — Англия и Уэльс; владеет болгарскими PrincipalCo (производство) и SalesCo (продажи).
Инвестор(ы)	[•]
Инициаторы проекта	[•]
Инструмент	[привилегированные / обыкновенные] акции холдинга
Объём раунда	[•] (ориентир — полное финансирование трёх лет, ≈ 420 млн USD)
Оценка pre /	[•] / [•] (ориентир post-money 0,7–1,1 млрд USD)
Доля инвестора(ов)	[•]% (ориентир 40–60%)
Транширование	3 транша по достижении вех (раздел 3)
Ликвидационная	[1,0× non-participating]
Совет директоров	[•] инвесторы / [•] инициаторы / 1 независимый; контрольное большинство — лица NATO и ЕС
Применимое право	английское; арбитраж [LCIA, Лондон]
Юридический статус	необязывающий, кроме разделов 15–16

1 Стороны

- **Инвестор(ы):** [•].
- **Инициаторы (организаторы) проекта:** [•].
- **Компания (Эмитент):** холдинговая компания в Великобритании ([•] Limited), которой принадлежат болгарские операционная (PrincipalCo) и продающая (SalesCo) компании.

2 Предмет сделки и инструмент

Инвестор подписывается на вновь выпускаемые акции холдинга. Класс и права акций определяются разделами 5 и 7 (разделение экономического участия и контроля).

3 Объём инвестиций, оценка и транширование

- **Объём раунда:** [•] — полное финансирование трёх лет разработки, испытаний и запуска серийного производства.

- **Оценка:** pre-money [•] / post-money [•].
- **Доля инвестора(ов):** [•]% на полностью разводнённой основе.

Транш	Сумма	Условие разблокировки
Транш 1	[•]	подписание обязывающих документов
Транш 2	[•]	[веха: напр. первый опытный самолёт]
Транш 3	[•]	[веха: начало сертификационных испытаний]

- **Последствия недовнесения транша:** штрафное разводнение, приостановка прав вето и/или опцион выкупа доли неисполнившего инвестора [•].

4 Использование средств

Разработка, испытания и запуск серийного производства F/A-259U. Существенные отклонения от согласованного бюджета — вопрос вето (раздел 7).

5 Структура капитала и классы акций

Экономическое участие отделяется от контроля: инвесторы вне НАТО получают акции с экономическими правами, но без (или с ограниченным) правом голоса по оборонным вопросам; голосующий контроль и право вето — у инициаторов и инвесторов из стран НАТО и ЕС (раздел 7.5 меморандума). Опционный пул для ключевых сотрудников (ESOP): [•]% на полностью разводнённой основе.

6 Ликвидационная преференция и распределение

[1,0x non-participating] для инвестора при продаже или ликвидации; далее распределение пропорционально долям.

7 Корпоративное управление — два контура

А. Коммерческое управление. Совет директоров — [•] от инвесторов, [•] от инициаторов, 1 независимый; контрольное большинство — за директорами от лиц из стран НАТО и ЕС.

Вопросы вето инвесторов (квалифицированное большинство): бюджет и крупные вложения; займы и гарантии; эмиссия и изменение прав акций; сделки со связанными сторонами; передача прав на разработку; смена контроля; M&A; дивидендная политика; смена аудитора; изменение устава и акционерного соглашения; ликвидация и банкротство.

Б. Оборонный контур (security). Доступ к секретной информации, выбор экспортных рынков и конечных пользователей, экспортное лицензирование и исполнение соглашения о безопасности решает комитет по безопасности из директоров с допуском к гостайне (граждане НАТО/ЕС) — единолично, без права вето внеблоковых акционеров. Кворум по таким вопросам требует участия директоров с допуском.

8 Менеджмент и основатели

- **Управление:** операционная реализация — за инициаторами; служебные договоры, KPI, ежемесячная/ежеквартальная отчётность, право инвестора на информацию.
- **Vesting долей инициаторов:** период удержания [•] + ежемесячно за [•] лет; разделение good leaver / bad leaver с обратным выкупом по [•].
- **Обязательства:** non-compete / non-solicit на срок [•]; передача созданной интеллектуальной собственности компании.

9 Защита инвестора и анти-разводнение

Право на информацию; защита от размывания (взвешенное среднее [•]); право следования при продаже (tag-along) на равных условиях; преимущественное право на новые эмиссии (пропорционально доле).

10 Ограничения на передачу долей

- **Передача:** lock-up на срок [•]; право первого предложения / первого выкупа (ROFO/ROFR) с процедурой и сроками; разрешённые передачи аффилированным лицам.
- **Оборонное условие:** любая передача доли и любая смена контроля над акционером — только после проверки иностранных инвестиций (FDI) и при сохранении допуска к лицензии.
- **Аварийный механизм:** принудительный выкуп при попадании акционера под санкции, потере допуска или враждебной смене контроля над ним — по [•].

11 Принудительная продажа и выход

- **Drag-along:** при [квалифицированном большинстве] — только покупателю, прошедшему FDI-скрининг; drag не передаёт контроль непроверенному или внеблоковому лицу.
- **Выход:** IPO или продажа стратегу; ориентировочный горизонт ликвидности — [•]; registration rights при IPO.
- **Тупиковые ситуации:** эскалация, посредничество, опционы выкупа — в тех же FDI-ограничениях.

12 Условия закрытия (Conditions Precedent)

Разрешение болгарского регулятора по проверке иностранных инвестиций; подписанное соглашение о безопасности; согласованный порядок экспортного лицензирования (Чехия и Болгария); договоры с Aero Vodochody, IAI и поставщиком двигателя; подтверждённая финансовая модель и завершённая проверка (due diligence); отсутствие существенного неблагоприятного изменения (MAC); корпоративные одобрения; подписанные служебные договоры ключевых лиц.

13 Заверения и гарантии

Инициаторы предоставляют деловые заверения и гарантии с раскрытием (disclosure) и индемнити в объёме, согласуемом в обязывающих документах.

14 Расходы

Каждая сторона несёт собственные расходы [или: разумные расходы инвестора на проверку компенсируются при закрытии — [•]].

15 Эксклюзивность и конфиденциальность (связывающие положения)

- **Эксклюзивность (no-shop):** на срок [•] стороны не ведут переговоров с третьими лицами по аналогичной сделке.
- **Конфиденциальность:** содержание документа и переговоров конфиденциально; публичные анонсы — только по взаимному письменному согласию.

16 Применимое право, споры и статус (связывающие положения)

— **Применимое право:** английское; споры — международный арбитраж [LCIA, место — Лондон].

Настоящий term sheet носит предварительный и НЕ обязывающий характер и сам по себе не создаёт обязанности заключить сделку. Связывающими являются только разделы 15 и 16; прочие условия становятся обязательными после подписания долгосрочных документов.

Принято к сведению и согласовано в качестве основы для дальнейших переговоров:

От имени Эмитента / Инициаторов

Имя:

Должность:

Дата:

От имени Инвестора

Имя:

Должность:

Дата: